

አዲስ ፔይ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ
አክሲዮን ማህበር (በምስረታ ላይ ያለ)

መመሥረቻ ጽሑፍ

ቀን:- ሰኔ 2014 ዓ.ም



1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

አዲስ ፔይ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማህበር (በምስረታ ላይ ያለ)

መመሥረቻ ጽሑፍ

ምዕራፍ አንድ
ጠቅላላ

አንቀጽ አንድ
መግቢያ

እኛ ስም፡ አድራሻ፡ ዜግነትና የአክሲዮን ድልድላችን በአንቀጽ ስድስት የተመለከተው አዲስ ፔይ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማህበር (ከዚህ በኋላ “ማህበሩ” ተብሎ በሚጠራው) መሥራች ባለአክሲዮኖች በስራ ላይ በሌለው የብሔራዊ ባንክ መመሪያ መሠረት ከዚህ በታች በተመለከተው መሠረት የአክሲዮን ማህበሩን ለመቋቋም ተስማምተናል፡፡

አንቀጽ ሁለት
የኩባንያው ስም

የኩባንያው ስም “አዲስ ፔይ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማህበር” ተብሎ ይጠራል፡፡

አንቀጽ ሶስት
የኩባንያው አድራሻ

አዲስ ፔይ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማህበር ዋና መስሪያ ቤት አድራሻ በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ከ/ከተማ፤ ወረዳ 4፤ 22 ማዘሪያ፤ ኤፍራታ ሞል፤ 4ኛ ፎቅ፤ ቢሮ ቁጥር F4-03 ነው፡፡

አንቀጽ አራት
የማህበሩ የንግድ አላማዎች

ማህበሩ የሚከተሉት የንግድ አላማዎች ይኖሩታል፡፡

1. በከፍተኛ ነቁጥ አጥጋቢነት ስራ ፤
2. የከፍተኛ ጌት ዌይ አጥጋቢነት ስራ፤ እና
3. በአገሪቱ ህግ መሰረት በተጓዳኝ በተፈቀዱ ስራዎች ላይ መሳተፍ ነው፡፡

አንቀጽ አምስት
ከልከላዎች

ማህበሩ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በጽሑፍ ፈቃድ አስካልተሰጠው ድረስ ከዚህ የሚከተሉትን ቀጣዮቹ ተግባራት ማስፈጸም አይፈቀድለትም፡፡ እነዚህም፡



1. ከባንያውን ለመሸጥ ወይም ከሌላ ድርጅት ጋር ለማዋሃድ ወይም በማንኛውም ሁኔታ የከባንያው ቢዝነስ ወይም ተግባራት ተጽዕኖ ውስጥ የሚከት አሰራር ወይም ስምምነት መፈረም፤
2. ከሌላ መደበኛ የቢዝነስ አሰራር ውጭ በሆነ መንገድ የማህበሩን ንብረቶች በከፊል ወይም በሙሉ ማስተላለፍ ወይም ማስወገድ፤
3. በአዋጁ በተደነገገው መሰረት ከኪሳራ በቀር የማህበሩን ካፒታል መቀነስ፤
4. የመመስረቻ ጽሁፉ ላይ ማሻሻያ ማድረግ እና
5. የቢዝነስ ፈቃዱ የተሰጠበትን የንግድ ስም መቀየር

አንቀጽ ስድስት የማህበሩ ካፒታል የአክሲዮን ድርሻ

1. የተፈረመ የማህበሩ ካፒታል ብር 50,000,000.00 (ሃምሳ ሚሊዮን) ነው፡፡
2. ከላይ የተመለከተው የተፈረመ የአክሲዮን ካፒታል እያንዳንዳቸው ብር 1,000.00 (አንድ ሺ) ዋጋ ባላቸው 50,000 (ሃምሳ ሺ) መደበኛ አክሲዮኖች የተከፋፈለ ነው፡፡
3. ከተፈረመው የአክሲዮን ካፒታል ውስጥ ብር 13,475,000.00 (አስራ ሶስት ሚሊዮን አራት መቶ ሰባ አምስት ሺ) በካሽ የተከፈለ ሲሆን በዘመን ባንክ 22 ቅርንጫፍ በማህበሩ ስም እና ሒሳብ ቁጥር ገቢ ተደርጓል፡፡
4. ያልተከፈለው የተፈረመ የአክሲዮን ካፒታል በሚመለከትም ማህበሩ ከተመዘገበበት አለት አንስቶ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ተከፍሎት መጠናቀቅ አለበት፡፡
5. ከአንድ በላይ ሰዎች ገንዘብ በማዋጣት በጋራ አክሲዮን መግዛት ይችላሉ፡፡ በመሰል ሁኔታዎች ውስጥ የጣምራ አክሲዮን ባለ ድርሻዎች አንድ ተወካይ በመምረጥ በሰብሰባ ላይ አንዲገኝ እና በቋሚነት እነሱን እንዲወክል ያደርጋሉ ወይም አንድ ቡድን ተወካዮቹውን ያሳውቃሉ፡፡
6. የማህበሩ አክሲዮን ድርሻ ባለቤት መሆን የሚችሉት ኢትዮጵያውያን ዜጎች ወይም በኢትዮጵያ ዜጎች ሙሉ ባለቤትነት የተያዙ ድርጅቶች ብቻ እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ናቸው፡፡
7. የባለ አክሲዮኖች ስም፣ አድራሻ፣ ዜግነትና የአክሲዮን ይዘታ ዝርዝር አእንደሚከተለው ነው፡፡






ቁጥር	የግለሰብ ስም	ዘግታ	አድራሻ				ዝርዝር መግለጫ			
			ከተማ/ክልል	ከተማ/ከ/ከተማ	መረጃ	የቤት ቁ.	የተፈረመ የአካላዊ ብዛት	የእንደ አካላዊ ዋጋ በብር	የተፈረመ ክፍያ በብር	የተከፈለ ክፍያ በብር
1	የሸዋሽ ሺባባው ሞላ	ኢትዮጵያ	አዲስ አበባ	ቦሌ	08	አዲስ	20,000	1,000	20,000,000	6,000,000
2	ደስታ አስማማው አመረ	ኢትዮጵያ	አዲስ አበባ	ቦሌ	14	5447	2,000	1,000	2,000,000	500,000
3	አውነቱ አበራ ተስፋ ሚካኤል	ኢትዮጵያ	አዲስ አበባ	ኮ/ቀ	11	1529	2,000	1,000	2,000,000	500,000
4	ሀይወት የማን ወልደ ጊዮርጊስ	ኢትዮጵያ	አዲስ አበባ	ቦሌ	08	አዲስ	20,000	1,000	20,000,000	5,000,000
5	ትዕማከት ዝብኸኝ ተፈራ	ኢትዮጵያ	አዲስ አበባ	የካ	08	የካ/8/10 /ቤ1/18/3	2,000	1,000	2,000,000	500,000
6	ሚካኤል ታምራት ደመቀ	ኢትዮጵያ	አዲስ አበባ	ጉሰሌ	04	645	500	1,000	500,000	125,000
7	አብርሃም ተሾመ አገዝ	ኢትዮጵያ	አዲስ አበባ	ቦሌ	5	አዲስ	1,000	1,000	1,000,000	250,000
8	ረዳ/ታ ጽጌብርሃን የማን	ኢትዮጵያ	አዲስ አበባ	የካ	12	አዲስ	1,000	1,000	1,000,000	250,000
9	ብሩክ ገብረየስ አርፈቶ	ኢትዮጵያ	አዲስ አበባ	የካ	08	735	500	1,000	500,000	100,000
	ዳንኤል ሺባባው ሞላ	ኢትዮጵያ	አዲስ አበባ	ቦሌ	9	አዲስ	1,000	1,000	1,000,000	250,000
ጅምር							50,000		50,000,000	13,475,000



አንቀጽ ሰባት
የትርፍ ክፍፍል

በኢትዮጵያ ንግድ ህግ አንቀጾች 432፣433፣434፣435፣437፣438 እና 439 ላይ በተደነገገው አግባብ መሠረት የትርፍ ክፍፍል በዳይሬክተሮች ቦርድ ምክረ ሀሳብ የሚቀርብበት ሆኖ ከግብር፣ ህጋዊና ሌሎች መጠባበቂያዎች፣ ክፍያዎች ያለፉ አመታት ኪሳራዎች ተከፍለው የተጣራው ገንዘብ በአመታዊ የጠቅላላ ጉባኤ ሲጸድቅ ከፍያው ይፈጸማል፡፡

አንቀጽ ስምንት
የትርፍ ክፍፍል አመዳደብ እና ክፍፍል

1. በመመሥረቻ ጽሑፉ አንቀጽ 7 ስር በተመለከተው አግባብ የዳይሬክተሮች ቦርድ የተጣራ ትርፍ ክፍፍል ምክረ ሀሳብን ለባለ አክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ በማቅረብ እንዲፀድቅ ያደርጋል፡፡ መሰል የትርፍ ክፍፍል ከመከናወኑ በፊት ህጋዊ መጠባበቂያ ገንዘብ እና ሌሎች በዳይሬክተሮች ቦርድ የሚቀርቡ መጠባበቂያ ፈንዶች ሊቀናነሱ ይገባል ይህም በባለ አክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ታይቶ የሚፀድቅ ይሆናል፡፡ ከላይ የተመለከቱት የትርፍ ክፍፍል አሰራሮች በህግ አስገዳጅ ገደብ ከሌለ በስተቀር በዚህ መመሥረቻ ጽሑፍ መሰረት ለባለ አክሲዮኖች እንዲከፋፈል ይደረጋል፡፡
2. የተጣራ ትርፍ ይፋ የሚደረገው እና የሚከፈለው በጥሬ ገንዘብ ነው፡፡
3. የከባንያው የፀደቀ የሂሳብ ሚዛን ላይ ካለው በተፃራሪ የሚፈፀም የትርፍ ክፍፍል እና እንደ ሐሰተኛ ትርፍ ተቆጥሮ በወንጀልና በፍትሃብሔር ህጋዊ ተጠያቂነትን ያስከትላል፡፡
4. የትርፍ ክፍፍል ቀን እና አጠቃላይ ሁኔታው በባለ አክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ ይሰጥበታል፡፡

አንቀጽ ዘጠኝ
በትርፍ ክፍፍል ላይ የሚደረግ ገደቦች

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሚጠይቀው መሠረት የማህበሩ ዋና ገንዘብና የማህበሩ የካፒታል መጠባበቂያ በቂ በአልሆነበት ሁኔታ፣ በማህበሩ የተከፈለ ካፒታል ላይ ያሉ ችግሮች ሳይወገዱና የካፒታል ወጭዎች ሙሉ በሙሉ ተመላሽ ሳይሆኑ ማህበሩ የትርፍ ክፍያ ወይም ዲቪደንድ ለባለአክሲዮኖች መክፈልና ከትርፉ ማናቸውንም ዓይነት የማስተላለፍ ተግባራትን አይፈፅምም፡፡

ምዕራፍ ሁለት
አክሲዮን

አንቀጽ አስር
ስለአክሲዮኖች በጠቅላላው

1. ማህበሩ ተመሳሳይ ዋጋ ያላቸው የተመዘገቡ አክሲዮኖች ይኖሩታል፡፡
2. የአክሲዮን ድርሻዎች በባለአክሲዮኖች ስም እንዲመዘገቡ ይደረጋል፡፡
3. ማህበሩ ለአምጪው የሚከፈሉ አክሲዮኖችን አያወጣም፡፡
4. ባለአክሲዮኑ የአክሲዮን ድርሻውን 1/4ኛ ወይም ከዚያ በላይ ከፍያ በሚፈፀምበት ጊዜ የገንዘብ ምስክር ወረቀት እንዲሰጠው ይደረጋል፡፡



5. ከአክሲዮን ድርሻ ጋር ተያያዥነት ያላቸው መብቶች፣ ኃላፊነቶች እና ህጋዊ ግዴታዎች በመመሥረቻ ጽሑፉ አንቀጽ 12 እስከ 17 መሠረት ተፈጻሚ ይሆናሉ።
6. በንግድ ህጉ አንቀጽ 276 ላይ የተደነገገው እንደ ተጠበቀ ሆኖ ባለ አክሲዮኖች አክሲዮን ሲያስተላልፉ ወይም በውክልና ሲሰጡ በመመሥረቻ ጽሑፉ አንቀጽ 18 ስር የተደነገገው ተፈጻሚነት ይኖረዋል።

አንቀጽ አስራ አንድ ከባለአክሲዮንነት የሚመነጩና የማይገሰሙ መብቶች

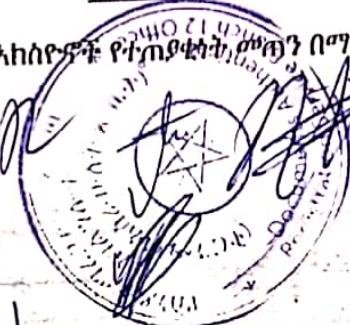
1. አግባብነት በላላቸው ህጎች ላይ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ባለ አክሲዮኖች የሚከተሉትን የማይገሰሙ መብቶች ይኖሯቸዋል።
 - ሀ) በባለ አክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የመገኘት እና የመሳተፍ
 - ለ) በመመሥረቻ ጽሑፉ አንቀጽ 8፣9 እና 10 ስር በተደነገገው አግባብ በባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በፀደቀው አግባብ የአመታዊ ትርፍ ክፍፍል ተጠቃሚ መሆን
 - ሐ) ከባንያው ስራውን በሚያቆምበት እና በሚፈርስበት ጊዜ የተጣራ ሐብት ተከፋይ መሆን ይህም ባለ አክሲዮኑ ባደረገው የካፒታል መዋጮ ድርሻ መጠን የሚሰላ ይሆናል።
 - መ) በባለ አክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ድምጽ የመስጠት ይህም ለአንድ አክሲዮን ድርሻ አንድ ድምጽ የመስጠት መብት ነው።
 - ሠ) የጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባዎች ቃለ ጉባኤ እና የተሳታፊዎች ስም ዝርዝር የመመርመር፣ በኩባንያው የሚቀርቡ የሂሳብ ሚዛን፣ የትርፍ እና ኪሳራ መግለጫዎች፣ በዳይሬክተሮች ቦርድ እና በአዲተሮች የሚቀርቡ ሪፖርቶች ኮፒ የማግኘት መብት አለው።
2. አንድ ባለአክሲዮን ባለው የካፒታል መዋጮ ድርሻ መጠን አዳዲስ አክሲዮኖች ለሽያጭ ሲቀርቡ የካፒታል ማሳደግ ተፈጻሚ ሲሆን ተመጣጣኝ አዳዲስ አክሲዮኖች የመግዛት መብት ይኖረዋል።

አንቀጽ አስራ ሁለት የባለአክሲዮኖች መብቶች እና ግዴታዎች

1. የባለ አክሲዮኖች መብቶች እና ግዴታዎች በዚህ በመመስረቻ ጽሁፍ እና ተፈጻሚነት ባላቸው ህጎች መሰረት ተገዥ ይሆናል።
2. የተቋሙ ባለ አክሲዮኖች ስለ የአክሲዮን ሽያጭ ጥሪ ኃላፊነት ይወስዳሉ። የአክሲዮን ሽያጭ ጥሪው ያልተሟላ በሚሆንበት ጊዜ በአንቀጽ 16 ስር በተደነገገው አግባብ ተቋሙ አክሲዮኖችን ለሌላ ወገን መሸጥ ይችላል።

አንቀጽ አስራ ሶስት የባለአክሲዮኖች ተጠያቂነት

በሀገር በሌላ ካልተወሰነ በስተቀር የባለአክሲዮኖች የተጠያቂነት መብት በማህበሩ ውስጥ ባላቸው የአክሲዮን ድርሻ ብቻ የተደገበ ይሆናል።



አንቀጽ አስራ አራት
የአክሲዮን ግዥ ማመልከቻን ተግባራዊ ማድረግ

1. የአክሲዮን ባለይዞታዎች፣ አክሲዮን ተላልፎላቸው የነበሩ ሰዎች እንዲሁም አክሲዮኑን ለመግዛት የፈረሙ ሰዎች ቀሪ ዋጋቸው ለአልተከፈሉ አክሲዮኖች ዋጋ ለማህበሩ በአንድነትና በነጠላ ኃላፊ ናቸው፡፡
2. የዚህ መመሥረቻ ጽሑፍ አንቀጽ 1 የተገለፀው ቢኖርም እንኳን አንድ የአክሲዮን ድርሻውን ለሌላ ወገን ያስተላለፈ ግለሰብ ከሁለት አመታት ቆይታ በኋላ ላልተከፈለው የአክሲዮን ዋጋ ኃላፊነት የለበትም፡፡
3. ባለአክሲዮኖች ለመግዛት ያመለከቱትን የአክሲዮን ድርሻ አሟልተው በአንድ አመት ውስጥ ካልከፈሉ በቀሪው የአክሲዮን ዋጋ ላይ 9% ህጋዊ ወለድ እንዲከፍሉ ይደረጋል፡፡

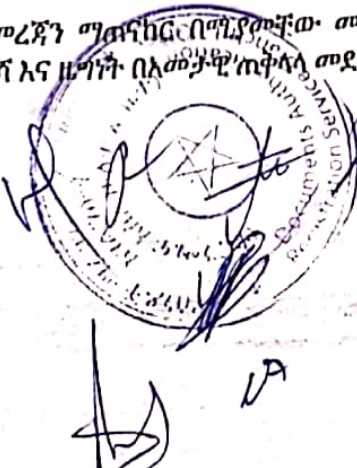
አንቀጽ አስራ አምስት
የአክሲዮን መዝገብ

1. ማህበሩ በዋና ጽ/ቤቱ የሚቀመጥ የአክሲዮን መዝገብ ይኖረዋል ሰነዱ ድምጽ የመስጠት መብት ያላቸው ባለ አክሲዮኖችን ዝርዝር ያካትታል፡፡
2. የአክሲዮን መዝገብ ከሚያካትታቸው መረጃዎች መካከል የባለአክሲዮኖች ስም እና አድራሻ፣ የአክሲዮን ብዛት እና አጠቃላይ ዋጋ፣ ጠቅላላ የአክሲዮን መዋጮ፣ የተከፈለ የአክሲዮን መጠን እንዲሁም ባለ አክሲዮኑ በመዝገቡ ላይ የተካተተበት ቀን ናቸው፡፡
3. የአክሲዮን መዝገብ ያለ ከፍተኛ ለማየት እና ለማጣራት በሚያስችል መልኩ በማህበሩ ዋና ጽ/ቤት ወይም በዋና የሰራ አድርሻው የሚቀመጥ ሲሆን ይህም በመደበኛው የሰራ ሰዓት ማጣራት ለሚፈልጉት አካላት ተደራሽ ይሆናል፡፡
4. በዚህ መመሥረቻ ጽሑፍ ላይ በአልተካተቱ ጉዳዮች የንግድ ህግ ቁጥር 274 ተፈፃሚነት አለው፡፡

አንቀጽ አስራ ስድስት
አክሲዮን ማስተላለፍ

1. የአክሲዮን ድርሻዎች ያለ ምንም ገደብ ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው ይተላለፋሉ
2. ከላይ በንጉሱ አንቀጽ አንድ ስር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ በኩባንያው ውስጥ የአክሲዮን ድርሻዎች ለማስተላለፍ በሚፈለግበት ጊዜ አግባብነት ያላቸው ህጎችን መሰረት አድርጎ የሚከናወን ይሆናል፡፡
3. አንድ አክሲዮን ማስተላለፍ በአክሲዮን መዝገብ ላይ እስካልሰፈረ ድረስ ተፈፃሚነት አይኖረውም፡፡
4. ማንኛውም የአክሲዮን ማስተላለፍ በጽሑፍ ሊከናወን የሚገባው ሲሆን አሰራሩም የዳይሬክተሮች ቦርድ በየጊዜው በሚወሰነው አኳኋን ይደረጋል፡፡
5. የጣምራ ባለአክሲዮኖች ሞት በሚኖርበት ጊዜ የሚችሉ ግለሰብ ህጋዊ ወራሽ እና በሕይወት ያለው ጣምራ ባለ አክሲዮን የአክሲዮን መብቶች ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡
6. ለዳይሬክተሮች ቦርድ መረጃን ማጠናከር በሚያስችሉ መልኩ አክሲዮኑ የተላለፈለትን ግለሰብ ስም፣ የተላለፈውን አክሲዮን መጠን፣ አድራሻ እና ዜግነት በአመታዊ ጠቀላላ መደበኛ ጉባኤ ላይ ለባለ አክሲዮኖች ይፋ ያደርጋል፡፡

[Handwritten signature]



ምዕራፍ ሶስት

የኩባንያው ስብሰባዎች

አንቀጽ አስራ ሰባት

የጠቅላላ ጉባኤ አይነቶች

1. ጠቅላላ ጉባኤዎች መደበኛ ወይም አስቸኳይ ሊሆኑ ይችላሉ
2. መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ በየአመቱ የሚከናወን ሆኖ ይህም አመቱ ተጠናቆ ባሉት 6 ወራት ጊዜ ውስጥ በዳይሬክተሮች ቦርድ የሚጠራ ይሆናል፡
3. የዳይሬክተሮች ቦርድ ሃላፊነቱን ባልተወጣ ጊዜ እንዲሁም ከአክሲዮን ካፒታል ውስጥ ቢያንስ 10% ድርሻ ባላቸው ባለ አክሲዮኖች ጥያቄ መሰረት የጠቅላላ ጉባኤ ጥሪ በአዲተሮች ሊጠራ ይችላል፡፡
4. አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ በንብረት አጣሪ ወይም በፍርድ ቤት አፈሰር ጠቅላላ ጉባኤ ጥሪ ሊደረግ ይችላል፡፡
5. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስፈላጊ ነው ብሎ በሚያምንበት ጊዜ የኩባንያው ባለአክሲዮን ጠቅላላ ጉባኤ ጥሪ በማድረግ ስለ ቁልፍ ጉዳዮች ውይይት እንዲደረግ እና የአርምት አርምጃ እንዲወሰድ ሊያደርግ ይችላል፡፡

አንቀጽ አስራ ሰምንት

የጠቅላላ ጉባኤ ጥሪ

1. የመደበኛ ወይም አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ ወይም ሌሎች ጥሪዎች ሰፊ ስርጭት ባለው ጋዜጣ ላይ ከስብሰባው ቀን 24 (ሃያ አራት) ቀናት አስቀድሞ እንዲታተም ይደረጋል፡
2. የስብሰባ ጥሪው ላይ አግባብነት ባላቸው ህጎች መሰረት የሚቀረጽ የስብሰባ አጀንዳ እንዲገለጽ ይደረጋል
3. የስብሰባ ጥሪው በተመዘገበ የባለአክሲዮኖች የፖስታ አድራሻ ወይም በኢሜል በኩል በሚላክበት ጊዜ ከላይ በንዑስ አንቀጽ 1 ስር የተመለከተው ተፈጻሚ አይሆንም፡፡

አንቀጽ አስራ ዘጠኝ

የጉባኤ ተሳታፊዎች መመዝገቢያ ሰነድ

1. በአያንዳንዱ ስብሰባ ላይ የተገኙ አባላት ስም ዝርዝር ሰነድ ይዘጋጃል፡፡ ይህ ሰነድ በስብሰባ ላይ የተገኙ ባለአክሲዮኖች ስም ወይም የወኪሎች ስም፣ እንዲሁም የተገኙ ወይም በተወካይ አማካኝነት የተሳተፉ ባለ አክሲዮኖች አድራሻ እንዲሁም የአክሲዮን ብዛት የሚያሳይ ይሆናል፡፡
2. ባለ አክሲዮኖች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በሰነዱ ላይ መፈረም ያለባቸው ሲሆን ይህም በማህበሩ ፀሐፊ ስለ ትክክለኝነቱ ማረጋገጫ ይገባል፡፡
3. ባለአክሲዮኖች የሚሰጣቸውን የድምጽ ቁጥር በተመለከተ በንግድ ህጉ አንቀጽ 378 መሰረት የሚከናወን ይሆናል፡፡

አንቀጽ ሀያ
ድምጽ አሰጣጥ እና ወኪል መሰየም

1. አንድ ባለአክሲዮን ወኪሉን ለመሰየም ከሰብሰባው 3 ቀን በፊት በማህበሩ ዋና ጽ/ቤት ተገኝቶ ውክልና ሊሰጠው ይገባል፡፡
2. የውክልና አይነት፣ ስራው የሚከናወንበት ቦታ እና ሰዓት የሚመለከቱት ዝርዝር ሁኔታዎች በጥሪው ላይ ሊገለፁ ይገባል፡፡
3. የባለ አክሲዮኖች ወኪሎች የሚኖራቸው ድምጽ የመስጠት መብት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሚወጡ መመሪያዎች መሠረት ይወሰናል፡፡

አንቀጽ ሀያ አንድ
የጥቅም ግጭት

1. የማህበሩ አባል ለራሱ ወይም ሌሎች ለስተኛ ወገኖችን በመወከል የሚያከናውናቸው ተግባራት ከከባንያው ጥቅም ጋር ግጭት በሚፈጠርበት ጊዜ ይህ ባለአክሲዮን ክርዕስ ጉዳዩ ጋር ተያያዥነት ባላቸው ስብሰባዎች ላይ ድምጽ የመስጠት መብት አይኖረውም፡፡
2. የቦርድ አባላት የራሳቸውን ኃላፊነትና ተጠያቂነት እንዲሁም በማህበሩ እና በራሳቸው መካከል በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ግጭት በሚያሰነሱ ጉዳዮች ላይ ድምጽ አይሰጡም፡፡
3. ድምጽ የመስጠት መብት የተነፈገው አክሲዮን ምልዓተ ጉባኤ ሲሰላ ግንዛቤ ውስጥ እንዲገባ ይደረጋል፡፡
4. ከላይ በንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 ስር የተደነገገውን በመተላለፍ ድምፅ መስጠት የሌላቸው ባለአክሲዮኖች ድምፅ በመስጠታቸው ምክንያት የማህበሩን ጥቅም የሚፃረር ውሳኔ ከተላለፈ ውሳኔውን መቃወም ይቻላል፡፡

አንቀጽ ሀያ ሁለት
ቃለ ጉባኤና ማስታወቂያ

1. የባለአክሲዮኖች ውይይት በቃለ ጉባኤ መያዝ የአለበት ሲሆን በስብሰባው ላይ በተገኙ ዴሬክተሮችና በማህበሩ ፀሐፊ ከተፈረመበት በኋላ በቃለ ጉባኤ መዝገብ ይገለበጣል፡፡ ትክክለኛነቱም በቦርዱ ስብሰባ ወይም በሌሎች ሁለት ዴሬክተሮች መረጋገጥ አለበት፡፡

2. የስብሰባው ቃለ ጉባኤ የሚከተሉትን ዝርዝሮች ያካትታል

ሀ. ስብሰባው የተጠራበትን አግባብ

ለ. የስብሰባው ቦታ እና ቀን

ሐ. የስብሰባ አጀንዳ

መ. በጉባኤው የተገኙ የቦርድ አባላት ስም

ሠ. በስብሰባው የተገኙ ባለ አክሲዮኖች የአክሲዮን መጠን እና ስለ ምልዓተ ጉባኤ

ረ. ለስብሰባው የቀረቡ ጥያቄዎች አይነት

ሰ. ስለ ውይይቱ የሚገልጽ አጠቃላይ አጋጣሚ



ሸ. የድምጽ አሰጣጡ ውጤት

ቀ. የተላለፈው ውሳኔ የሚገልጽ የጽሑፍ መረጃ

3. ምልዓተ ጉባኤ በማይሟላበት ጊዜ ሰብሳቢው ይህ መረጃ በቃለ ጉባኤው ውስጥ እንዲካተት ያደርጋል፡፡
4. የቃለ ጉባኤ ኮፒ ወይም ተቆንጽሎ የሚዘጋጅ ሰነድ በዳይሬክተሮች ቦርድ ሊቀመንበር ወይም በሁለት ዳይሬክተሮች ፊርማ ትክክለኝነቱ እንዲረጋገጥ ይደረጋል፡፡

አንቀጽ ሃያ ሶስት የመደበኛ ጉባኤ ሥልጣን

1. በመደበኛ ጠቅላላ ጉባኤው ላይ የማህበሩ የሂሳብ መዝገብ፣ የትርፍና ኪሳራ መግለጫ እንዲሁም በዳይሬክተሮች እና አዲተሮች የሚዘጋጅ ሪፖርት እንዲነበብ ይደረጋል፡፡ ይህ ጠቅላላ ጉባኤ የቀረቡለትን ሰነዶች እና የሂሳብ መዝገቦች መርምሮ እንዲሻሻሉ ያደርጋል፤ ያወድቃል ወይም ውድቅ ያደርጋል፡፡ ከላይ በዚህ መመሥረቻ ጽሑፍ አንቀጽ 8 ስር የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ያለፈውን በጀት አመት የትርፍ ከፍፍል እና የትርፍ ከፍያ አስመልክቶ ውሳኔ ይሰጣል ለጥያቄዎችም ማሳሽ ይሰጣል፡፡
2. መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ዳይሬክተሮች እና አዲተሮች ይሾማል ወይም ይሸራል፤ የአገልግሎት ከፍያቸውን ይወስናል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ማሻሻያ ያደርጋል ይህም በንግድ ህጉ አንቀጽ 349 ስር በተመለከተው አግባብ የአዲተሮችን የሂሳብ መግለጫ መርምሮ የዋስትና ግዴታዎችን ያወድቃል፤ በተጨማሪም ለአስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ከተወሰነት ጉዳዮች ውጭ በሌሎች ርዕሶች ላይ ውሳኔ ያስተላልፋል፡፡

አንቀጽ ሃያ አራት ለመደበኛ እና አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ምልዓተ ጉባኤ እና ድምጽ አሰጣጥ

1. ምልዓተ ጉባኤ ሳይሟላ እና አብላጫ ድምጽ ድጋፍ ሳይገኝ ማናቸውም የተላለፈ ውሳኔ ህጋዊ ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡
2. በመደበኛ እና አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ምልዓተ ጉባኤው ከአጠቃላይ የአክሲዮን ካፒታል ላይ ያልተገኙትን፣ ባዶ ድምጽ መስጫዎችን እና ድምጽ የመስጠት መብት የሌላቸውን አካላት ድርሻ በማቀናነስ የሚሰላ ሲሆን ስሌቱም የማህበሩን ዋና ገንዘብ (ካፒታል) ከፍለው ከአቋቋሙት ባለአክሲዮኖች አኳያ በህግ በተወሰነው መሠረት የሚደረግ ነው፡፡

አንቀጽ ሃያ አምስት የመደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ድምጽ አሰጣጥ እና ውሳኔ

1. መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚጠራበት ጊዜ ድምጽ የመስጠት መብት ካላቸው ውስጥ 25% ካልተገኙ ወይም ካልተወከሉ ውሳኔ አይተላለፍም፡፡ ምልዓተ ጉባኤ ካልተሟላ የሁለተኛው ስብሰባ ጥሪ ይደረጋል፡፡
2. መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ለሁለተኛ ጊዜ በሚጠራበት ጊዜ ድምጽ የመስጠት መብት ያላቸው ባለ አክሲዮኖች ቁጥር ሳይገደብ ስብሰባው ተደርጎ ውሳኔ ይተላለፋል፡፡
3. በመደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ውሳኔ የሚተላለፈው በአብላጫ ድምጽ ሆኖ ይህም ያልተገኙት እና ባዶ ድምጽ መስጫዎች (ካሉ) ውድቅ በማድረግ ስሌቱ ይከናወናል፡፡

አንቀጽ ሃያ ስድስት
ስለአስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ድምጽ አሰጣጥ እና ምልዓተ ጉባኤ

1. የማህበሩን ዜግነት ለመቀየር ወይም በተቋሙ ውስጥ ባለ አክሲዮኖች ያላቸውን ኢንቨስትመንት ለመጨመር በሚፈለግበት ጊዜ ሁሉም ድምጽ የመስጠት መብት ያላቸው ባለ አክሲዮኖች ወይም ህጋዊ ተወካዮቻቸው ተገኝተው ውሳኔውን በሙሉ ድምጽ ሊያፀድቁት ይገባል፡፡
2. በአስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ድምጽ አሰጣጥ እና ውሳኔን በሚመለከት ከላይ በንዑስ አንቀጽ አንድ ስር ከተመለከተው ውጭ በሌሎች ጉዳዮች ላይ 2/3ኛ ድጋፍ እንዲፀድቅ ይደረጋል፡፡ በዚህም መሠረት፤

ሀ) ድምጽ የመስጠት መብት ካላቸው ባለ አክሲዮኖች ውስጥ በመጀመሪያው ስብሰባ ላይ ቢያንስ 1/3ኛ ሲገኙ ወይም ሲወከሉ

ለ) ድምጽ የመስጠት መብት ካላቸው ባለ አክሲዮኖች ውስጥ በሁለተኛው ስብሰባ ላይ ቢያንስ 1/4ኛ ሲገኙ ወይም ሲወከሉ

ሐ) ያላቸው የካፒታል (የአክሲዮን) መዋጮ ግምት ውስጥ ሳይገባ በተገኙት ባለአክሲዮኖች ወይም በወኪል ብቻ ተደርጎ ውሳኔው ይተላለፋል፡፡

ምዕራፍ አራት

የማህበሩ አስተዳደር

አንቀጽ ሃያ ሰባት

የማህበሩ የስልጣን አካላት

ማህበሩ የሚከተሉት የስልጣን አካላት ይኖሩታል

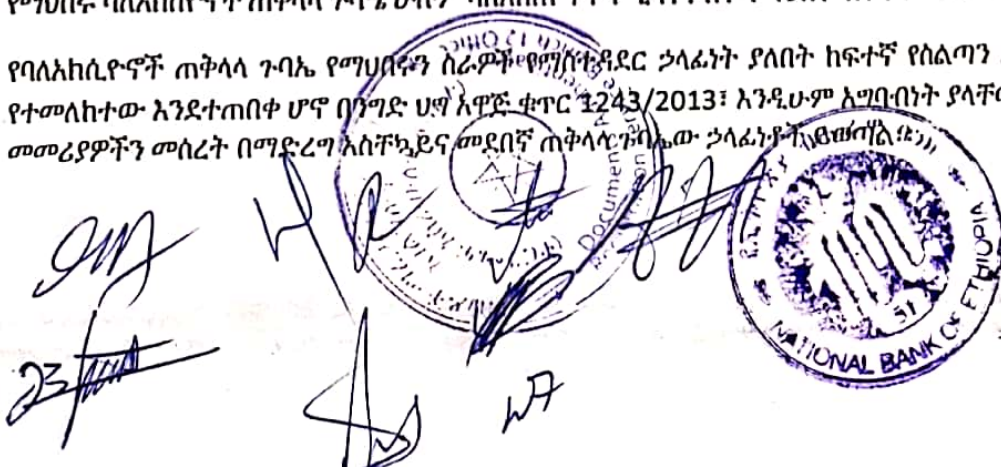


1. የባለ አክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ
2. የዳይሬክተሮች ቦርድ
3. ዋና ስራ አስፈጻሚ
4. አዲተሮች
5. የማህበሩ ጸሃፊ

አንቀጽ ሃያ ስምንት

የከባንያው ባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ሥልጣንና ተግባራት

1. የማህበሩ ባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ሁሉም ባለአክሲዮኖች የሚሳተፉበት የማህበሩ ከፍተኛ ውሳኔ ሰጪ አካል ነው፡፡
2. የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ የማህበሩን ስራዎች የማስተዳደር ኃላፊነት ያለበት ከፍተኛ የስልጣን አካል ሲሆን ከላይ የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ በገጽ 10 ህግ አዋጅ ቁጥር 1243/2013፤ እንዲሁም አግባብነት ያላቸው የብሔራዊ ባንክ መመሪያዎችን መሰረት በማድረግ አስቸኳይና መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤው ኃላፊነት ሊያስተካክልበት ይችላል፡፡



3. በህግ በሌላ ካልተወሰነ በቀር ባለ አክሲዮኖች ፈቃዳቸውን ሳይሰጡ ከአክሲዮን ጋር ተያያዥ መብቶች ሊገፈፉ አይችሉም፡፡

አንቀጽ ሃያ ዘጠኝ የማህበሩ ዳይሬክተሮች ሹመት

በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ ላይ የዳይሬክተሮች እድሜ፣ የትምህርት ደረጃ፣ የስራ ልምድ፣ የስልጣን ዘመን እና ዳግም ምርጫን አስመልክቶ የተደነገገው እና በንግድ ህጉ አንቀጾች 296፣297 እና 298፣ እንደተጠበቀ ሆኖ፤

1. ማህበሩ በጠቅላላ ጉባዔው በተሾመ (5) አምስት የዳይሬክተሮች ቦርድ ይመራል፡፡
2. ዳይሬክተሮቹ በየ3 አመቱ የሚሾሙ ሆኖ በዚህ አግባብ ለሶስት አመታት በስራ ላይ ይቆያሉ፡፡
3. በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያዎች ላይ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ባለአክሲዮኖች ቀጣይነት ያለው ቦርድ አስፈላጊ ነው ብለው በሚያምኑበት ጊዜ ከተሰናባች የቦርድ አባላት ውስጥ ቢበዛ 1/3ኛ ያህሉን ለአንድ ተጨማሪ የስልጣን ዘመን በድጋሚ ሊመርጧቸው ይችላሉ፡፡
4. የንግድ ህጉና በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ 2 ላይ የተመለከተውን መሰረት በማድረግ ጠቅላላ ጉባዔው ዳይሬክተሮችን የማሰናበት ስልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የቦርድ አባላትን የመተካት ሂደት በንግድ ህጉ አንቀጽ 303 መሰረት የሚከናወን ይሆናል፡፡
5. በመስራች አባላት ስብሰባ ላይ የሚከተሉት 5(አምስት) ባለአክሲዮኖች የከብንያው የመጀመሪያው የዳይሬክተሮች አባላት ሆነው ተመርጠዋል፡፡

እነርሱም፡

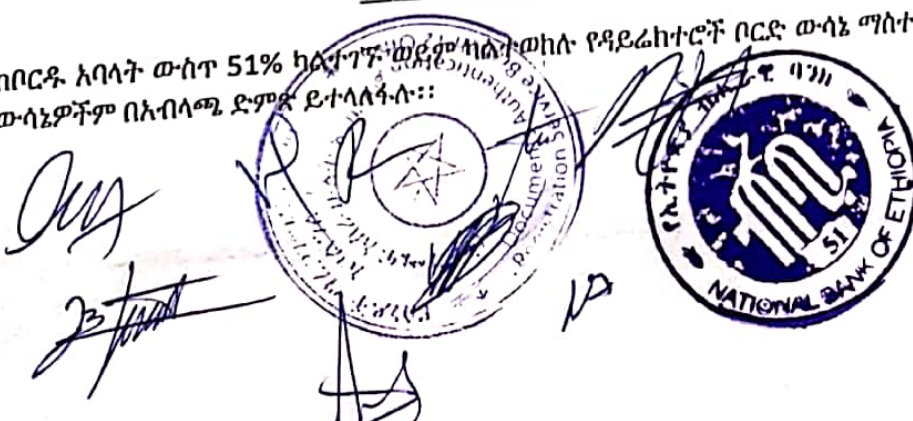
ተ.ቁ	የዳይሬክተሮች ስም
1	አቶ የሸዋስ ሸባባው ሞላ
2	አቶ አውነቱ አበራ ተስፋሚካኤል
3	ወ/ሮ ህይወት የማነ ወ/ጊዮርጊስ
4	አቶ ደስታ አስማማው አመረ
5	አቶ አብርሃም ተሾመ አገዘ

አንቀጽ ሰላሳ የዳይሬክተሮች ቦርድ ስልጣንና ኃላፊነት

የዳይሬክተሮች ቦርድ አግባብነት ባላቸው ህግጋትና በባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ ውሳኔ መሰረት የሚሰጡ ሥልጣንና ተግባሮች አሏቸው፡፡

አንቀጽ ሰላሳ አንድ የዳይሬክተሮች ቦርድ ውሳኔ አሰጣጥ

1. ከቦርዱ አባላት ውስጥ 51% ካልተገኙ ወይም ካልተወከሉ የዳይሬክተሮች ቦርድ ውሳኔ ማስተላለፍ አይችልም፡፡ ሁሉም ውሳኔዎችም በአብላጫ ድምጽ ይተላለፋሉ፡፡



2. በሰብሰባ ላይ ያልተገኘ ዳይሬክተር በሚኖርበት ጊዜ በሌላ ዳይሬክተር የሚወከል ይሆናል ይሁን እንጂ በአንድ ጊዜ ለሁለት ሰው ወኪል መሆን አይችልም፡፡
3. የዳይሬክተሮች ቦርድ የሚያስተላልፋቸው ውሳኔዎች በቃለ ጉባኤ ላይ ተመዝግበው በሰብሰባው በተገኙ ዳይሬክተሮች እና በፀሐፊው ተፈርመው እንዲፀድቁ ይደረጋል፡፡ ቃለ ጉባኤዎችም በቦርዱ ቃለ ጉባኤ መዝገብ ውስጥ እንዲቀመጡ ይደረጋል፡፡
4. የውሳኔዎች ኮፒዎች በሰብሰባው እና በፀሐፊው ማጣራት ተደርጎባቸው እንዲፈረሙ ይደረጋል፡፡

አንቀጽ ሰላሳ ሁለት የዳይሬክተሮች የዋስትና አክሲዮኖች

ሁሉም ዳይሬክተሮች ኃላፊነት እና ግዴታቸውን በአግባቡ እና በትክክል ስለመወጣታቸው ዋስትና እንዲሆን አንቀጽ 6(7) ላይ ከተዘረዘረው የአክሲዮን ድርሻቸው ላይ የሚታሰብ ቢያንስ የአክሲዮኖቻቸውን አምስት በመቶ (5%) በዋስትና ያስይዛሉ፡፡ በዚህ መልክ የተያዘው ገንዘብ ዳይሬክተሩ ከቦርድ አባልነቱ አስኪሰናበት እና በኩባንያው ውስጥ የነበረበትን ግዴታ በተሟላ መልኩ አስኪወጣ ድረስ አይለቀቅለትም፡፡

አንቀጽ ሰላሳ ሶስት ለማህበሩ ቅርበት ያላቸው ሰዎች መዝገብ

1. ኩባንያው በዋና ጽ/ቤቱ የሚቀመጥ ለማህበሩ ቅርበት ያላቸው ሰዎች መዝገብ የሚኖረው ሲሆን የዳይሬክተሮችን የሥራ አስኪያጆችን የአዲተሮችንና የፀሐፊውን የትዳር ሁኔታ፣ የትምህርት ደረጃ፣ ሙያ፣ የስልጣን ዘመን፣ በዳይሬክተርነት የያዙትን ኃላፊነት እና ሌሎች ኃላፊነትን የሚዘረዝር ነው፡፡ ይህን መዝገብ ባለአክሲዮኖችና የመንግሥት ተወካዮች በነፃ ማየት ይችላሉ፡፡ ባለአክሲዮን ያልሆኑ ሰዎች ግን መዝገቡን የአገልግሎት ክፍያ ከፍለው ማየት ይችላሉ፡፡
2. በተራ ቁጥር 1 ላይ በተመለከቱት ጉዳዮች ላይ ለውጥ ከአለ ለውጥ አድራጊው ለውጡን ለአክሲዮን ማህበሩ ዋና መሥሪያ ቤት ለውጡን በአደረገ በ15 ቀናት በጽሑፍ ማሳወቅ አለበት፡፡
3. ማናቸውም በመዝገቡ ላይ የሚመዘገቡ ዝርዝሮች እና ማስተካከያዎች በተመዘገበበት ወይም ከተስተካከለበት አለት አንስቶ ባሉት 15 (አስራ አምስት) ቀናት ውስጥ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እንዲላክ ይደረጋል፡፡

አንቀጽ ሰላሳ አራት የዳይሬክተሮች ህጋዊ ተጠያቂነት

1. ዳይሬክተሮች በህግ፣ በመመስረቻ ጽሑፉ ወይም በጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ መሠረት ስልጣንና ኃላፊነታቸውን በጥንቃቄ ሊወጡ ይገባል፡፡
2. ዳይሬክተሮች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ባለመወጣታቸው ምክንያት በኩባንያው ላይ ለሚደርስ ማንኛውም ጉዳት በግል እና በቡድን ኃላፊነቱን ይወስዳሉ፡፡
3. በግል እና በቡድን ኃላፊነት ያለባቸው ዳይሬክተሮች አጠቃላይ የማህበሩን ማንጅመንት አስመልክቶ ግዴታቸውን በጥንቃቄ ሊወጡ ይገባል፡፡



4. ከላይ በተመለከተው አግባብ ዳይሬክተሮች ያለባቸውን የግል እና የቡድን ኃላፊነት ሳይወጡ ቢቀሩ ወይም አስቀድሞ ኃላፊነት አለባቸው፡፡

አንቀጽ ሰላሳ አምስት ዳይሬክተር ስለመተካት

1. ከዚህ በላይ በአንቀጽ 32 (1) ስር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ በአንድ የበጀት ዘመን ውስጥ አንድ ወይም ከዚያ በላይ ዳይሬክተር ከሰራው በሚለቅበት ጊዜ የተቀሩት ዳይሬክተሮች የሰልጣን ዘመኑን እንዲያጠናቅቅ ሌላ ሰው በምትክነት በመምረጥ ተሰናባቹ እንዲተካ ያደርጋሉ፡፡
2. ከዚህ በላይ በተመለከተው አግባብ ተሰናባቾች ዳይሬክተርን በሌላ ሰው የመተካቱ ሂደት ለቀጣይ ጠቅላላ ጉባኤ ቀርቦ ማረጋገጫ ይሰጥበታል፡፡ እንደየሁኔታው ጠቅላላ ጉባኤው ተተኪውን ሊያፀድቅ ወይም በሌላ ሰው እንዲተካ ሊወሰን ይችላል፡፡ ከላይ በንጉሱ አንቀጽ አንድ ስር በተመለከተው አግባብ ተተኪዎች የሚያከናውኗቸው ስራዎቻቸውን አስመልክቶ ጠቅላላ ጉባኤ ሹመታቸውን ባያፀድቅም ህጋዊ ተፈጻሚነት ይኖረዋል፡፡
3. በማናቸውም ጊዜና ሁኔታ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ቁጥር ከግማሽ በታች የሆነ እንደሆነ የቀሩት አባላት የጎደሉትን ለማሾም አባላቱ ከጎደሉበት ጊዜ ጀምሮ በ30 ቀናት ውስጥ ጠቅላላ ጉባኤውን መጥራት አለባቸው፡፡ በጎደሉ አባላት ምትክ ሹመት እስኪደረግ ድረስ የቀሩት አባላት ማህበሩን ያስተዳድራሉ፡፡

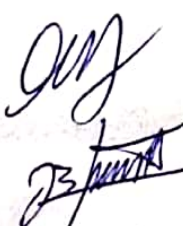
አንቀጽ ሰላሳ ስድስት የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢና ምክትል ሰብሳቢ አመራረጥ እና የቦርድ ስብሰባ ስርዓት

1. የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ እና ምክትል ሰብሳቢው ከዳይሬክተሮች ቦርድ መካከል በአብላጫ ድምጽ እንዲመረጥ ይደረጋል፡፡
2. የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ ወይም አርሱ በማይኖርበት ጊዜ ምክትል ሰብሳቢው ስብሰባውን ይመራዋል፡፡ ሁለቱም በማይኖሩበት ጊዜ በስብሰባው ተሳታፊዎች የሚመረጥ ሰው በሊቀመንበርነት ስብሰባውን ይመራል፡፡
3. የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ ወይም ምክትሉ ሁሉንም የቦርድ ስብሰባ ጥሪዎች የሚያደርግ ሲሆን ስብሰባውም በማህበሩ ዋና መስሪያ ቤት ወይም ሰብሳቢ አግባብ ነው ብሎ ባመነበት ሌላ ስፍራ ይደረጋል፡፡
4. በአጠቃላይ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢና ምክትል ሰብሳቢ አመራረጥ እንዲሁም የቦርድ ስብሰባ አጠራር እና የስብሰባ አካሄድ ስርዓት በንግድ ህጉ አንቀጽ 300 እና 379 መሰረት ይሆናል፡፡

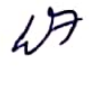
አንቀጽ ሰላሳ ሰባት የማህበሩ ዋና ስራ አስፈጻሚ አፈሰር ስልጣንና ኃላፊነት

1. የማህበሩ ዋና ስራ አስፈጻሚ የከብንያውን ጠቅላላ የአለት ከአለት ስራ በበላይነት የመምራት ኃላፊነት ያለው አካል ነው፡፡
2. ከላይ በንጉሱ አንቀጽ አንድ ስር የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ስራ አስፈጻሚ አፈሰሩ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባሮች አሉት፡፡

ሀ. ከብንያውን በመወከል በከብንያው ስም እንዲሁም በመመስረቻ ጽሁፍ ላይ የተመለከቱ የንግድ አላማዎችን ለማሳካት ትግሉ ስራዎችን ያከናውናል፡፡







ለ. በአለም አቀፍ እና በሀገር ውስጥ የአፕሪል ሰራዊት ላይ ኩባንያውን ወኪሎ በመንግስት እና በግል ተቋማት፣ ባንኮች እና የፋይናንስ ተቋማት ዘንድ ቀርቦ ይፈጽማል፤ ያስፈጽማል፡፡

ሐ. የኩባንያውን አካውንት አያያዝ እስመልክቶ መመሪያ ይሰጣል፤ ቁጥጥር ያደርጋል

መ. የማይጅመንት ስብሰባዎችን ይጠራል እንዲሁም የኩባንያውን የአለት ተላለት ተግባራትን ያከናውናል፡፡

ሠ. በንግድ ህግ፣ በመመስረቻ ጽሑፍ እንዲሁም የባለ አከሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ በሚያጸድቀው አግባብ ህጋዊ እና ሌሎች መጠባበቂያ ሂሳቦችን ያደራጃል፡፡

ረ. የኩባንያው ጥቅም መሠረት አድርጎ የኩባንያውን ህጋዊ ወኪሎች፣ የህግ አማካሪዎች ወይም ሌሎች ባለሙያዎች ይሾማል፡፡

ሰ. ለቦርዱ አስቀድሞ በማሳወቅ በባንኩ ስም ተንቀሳቃሽ ሂሳብ ይከፍታል ያንቀሳቅሳል

ሸ. ልዩ ልዩ ችኮች፣ የገንዘብ ልውውጥ ደረሰኞች፣ የቃል ኪዳን ሰነዶች እና የከፍተኛ ሰነዶችን ይቀበላል፤ ይፈርማል፤ ይመነዝራል፤ በነዚህ ሰነዶች ላይ ድርድር ያደርጋል እንዲሁም የወጪ እና ገቢ አቃዎች ይከላረሱ የኖች ላይ ይፈርማል፡፡

ቀ. ለቦርዱ በቅድሚያ በማሳወቅ ኩባንያ ለሚያጋጥመው ኪሳራ፣ ጉዳት፣ አደጋ፣ ሪስክ እና ህጋዊ ተጠያቂነት ህጋዊ ኢንሹራንስ ሽፋን ይገዛል፡፡

በ. በጉዳዩ ላይ በቅድሚያ የዳይሬክተሮች ቦርድ ውሳኔ እንዲሰጥበት በማድረግ እና የማህበሩን ዓላማ መሠረት በማድረግ ትርፍ የሆነ ገንዘብን ኢንቨስት ያደርጋል፡፡

3. ከዚህ በላይ ከተገለፁት በተጨማሪ የሚከተሉት ኃላፊነት አለበት፡፡

ሀ. የህጋዊ ክፍያዎች፣ የአገልግሎት ክፍያዎች እንዲሁም የፕሮፖዝን ክፍያዎችን ማፅደቅ፤

ለ. ከቦርዱ ፀሐፊ ጋር በመመካከር የቦርድ ስብሰባ አጀንዳዎችን ማርቀቅ፤

ሐ. ከቦርዱ ሰብሳቢ ጋር በመመካከር እንዲሁም ከቦርድ ጸሐፊ ጋር በመቀናጀት የቦርድ ስብሰባዎችን ማዘጋጀትና ማስተባበር

4. ከላይ ከተመለከቱት ዝርዝር ተግባራት በተጨማሪ በስራ አስፈጻሚው ሰልጣን ስር የሚወድቁ የማህበሩን የንግድ አላማ ለማሳካት አስፈላጊ የሆኑ ስራዎችን ያከናውናል፡፡

አንቀጽ ሰላሳ ስምንት

አዲተሮች

1. የማህበሩ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ የማህበሩን አዲተር ወይም አዲተሮችን ይሾማል፡፡ የአዲተሮች ሹመት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ቀርቦ መፅደቅ አለበት፡፡

2. የአዲተሮች ተግባር እና ሃላፊነት በኢትዮጵያ ንግድ ህግ አንቀጽ 345 እስከ 355 መሰረት እና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ መሰረት ይሆናል፡፡



3. ከፍ ሲል በተጠቀሰው አኳኋን በፈራሚዎች ጉባዔ የተሾመ አዲተር አስከሚቀጥለው ጠቅላላ ጉባዔ ድረስ በሥራ ላይ ይቆያል፡፡
4. አዲተሮች ሥራቸውን በሚሠሩበት ጊዜ በብሔራዊ ባንክ የተቀመጠውን አነስተኛ የአዲት መመዘኛውን ማሟላትና የንብረት ግምትና ኃላፊነትን በሚመለከት ሪፖርታቸው ሊሸፍን ይገባል፡፡
5. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ በሚወስነው መሰረት የሂሳብ ዓመት የአዲት ሪፖርት ተጠናቅሮ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መላክ አለበት፡፡

አንቀጽ ሰላሳ ዘጠኝ የማህበሩ ፀሐፊ ቅጥር ሥልጣንና ተግባር

1. ለማህበሩ ፀሐፊ በማህበሩ ዋና ስራ አስፈጻሚ አማካኝነት ቅጥር እና ምደባ የሚፈጸም ሲሆን ይህም በዳይሬክተሮች ቦርድ እንዲጸድቅ ይደረጋል፡፡ ቦርዱ አስፈላጊ ሆኖ ከአገኘው ረዳት ፀሐፊዎችን ሊቀጥር ይችላል፡፡
2. የማህበሩ ፀሐፊ አግባብነት በአላቸው ህግጋት ላይ የተመለከቱት ሥልጣን ተግባሮች ይኖሩታል፡፡

ምዕራፍ አምስት የሂሳብ አያያዝና ፋይናንስ

አንቀጽ ሰላሳ አርባ አጠቃላይ ድንጋጌ

የሂሳብ መዛግብት እና ሰነዶችን መያዝ በተመለከተ በኢትዮጵያ ንግድ ህግ ላይ የተደነገጉት በማህበሩ ሂሳብ መዛግብት ላይ ተፈጻሚነት ይኖራቸዋል፡፡

አንቀጽ አርባ አንድ የሂሳብ ሰነዶች እና መረጃዎች

ከባንያው የንግድ አንቅስቃሴዎችን እና የፋይናንስ አቋሙን በግልጽ በሚያሳይ መልኩ አስፈላጊ የሂሳብ ሰነዶችን ያዘጋጃል ይህም አግባብነት በአላቸው የንግድ ህጉ አንቀጾች መሰረት ይሆናል፡፡

አንቀጽ አርባ ሁለት የፋይናንስ ሪፖርት

1. የከባንያው የበጀት አመት እ.ኤ.አ. ከጁላይ 1 ቀን ጀምሮ በቀጣዩ ዓመት ጁን 30 ይጠናቀቃል፡፡ ሆኖም የመጀመሪያው የስራ ዘመን ከባንያው ከተመዘገበበት አለት አንስቶ እስከ ቀጣይ ጁን 30 ድረስ ይሆናል፡፡
2. የአመታዊ የፋይናንስ ሪፖርቱ በዳይሬክተሮች ቦርድ ተዘጋጅቶ የሚቀርብ ሲሆን ይህም አጠቃላይ የከባንያውን የንግድ አንቅስቃሴ የሚያሳይ እና ለባለ አክሲዮኖች ጥቅም ላይ የሚውል ሪፖርት ነው፡፡



3. ይህ ሪፖርት የትርፍ እና ኪሳራ ዝርዝር መረጃ፣ የዳይሬክተሮች እና የአዲተሮች የአገልግሎት ክፍያ፣ የትርፍ ክፍፍል ዝርዝር ሃሳቦችን በውስጡ ያካትታል፡፡

አንቀጽ አርባ ሶስት
የሂሳብ መግለጫዎች እና ሪፖርት ለአዲተሮች ማቅረብ

የንብረት ዝርዝር፣ የሂሳብ ሚዛን፣ የትርፍ እና ኪሳራ መግለጫ እና የዳይሬክተሮች ቦርድ ሪፖርት የባለአክሲዮኖች መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ ከመጠራቱ ከ40 ቀናት በፊት ለአዲተሩ መድረስ አለበት፡፡

አንቀጽ አርባ አራት
የሂሳብ ሚዛን፣ ትርፍና ኪሳራ መግለጫ

ከዚህ ቀጥሎ በአንቀጽ 48 ስር የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ የሂሳብ ሚዛን እንዲሁም የትርፍና ኪሳራ መግለጫ በተጨማሪም የንብረት የዋጋ ቅናሽ ስሌት የሚከናወነው በኢትዮጵያ ንግድ ህግ፣ ሌሎች ተፈጻሚነት ባላቸው ህጎች እና በሂሳብ አያያዝ አካውንቲንግ መርሆዎች አግባብ ይሆናል፡፡

አንቀጽ አርባ አምስት
አገልግሎት፣ የእርጅና ዋጋ ቅናሽ እና አሞርታይዜሽን

1. ማህበሩ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያዎች እና በንግድ ህግ መሠረት የመጠባበቂያ ሂሳብ ይይዛል፡፡
2. ተፈጻሚነት ባለው ህግ አግባብ ማህበሩ የንብረቶችን የዋጋ ቅናሽ እና የካፒታል ወጪዎችን ስሌት ይይዛል፡፡

አንቀጽ አርባ ስድስት
የፋይናንስ መግለጫ ህትመት

1. የበጀት አመቱ ከተጠናቀቀበት አለት አንስቶ ባለት 30 ቀናት ውስጥ የተፈረመ የመጨረሻ የሂሳብ ሚዛን እና የትርፍ እና ኪሳራ መግለጫ ኮፒዎች ተዘጋጅተው ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እንዲላኩ ይደረጋል፡፡
2. ማህበሩ ኦዲት የተደረገውን የሂሳብ ሚዛን እና የትርፍ እና ኪሳራ መግለጫውን በኢትዮጵያ ውስጥ ሰፊ ስርጭት ባለው ጋዜጣ ላይ እንዲታተም ያደርጋል፡፡

ምዕራፍ ስድስት

የማህበሩ መፍረስና ተያያዥ ጉዳዮች

አንቀጽ አርባ ሰባት
ማህበሩ የማቆይበት ዘመን

ማህበሩ ላልተወሰነ ጊዜ የተቋቋመ ሲሆን አግባብነት ባለው ህግ በተደነገገው የግብርና ማህበሩ ሊፈርስ ይችላል፡፡



አንቀጽ አርባ ስምንት
የማህበሩን የመመሥረቻ ጽሑፍ ስለማሻሻል

1. በሀገር አቀፍ ደረጃ፣ በማህበሩ ባለአክሲዮኖች አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ መሰረት መመስረቻ ጽሑፍ ሊሻሻል ይችላል።
2. በመመስረቻ ጽሑፍ ማሻሻያ ውሳኔ እንዲሰጥ የተጠራ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ስራዎችን በመመስረቻ ጽሑፉ እና በንግድ ህጉ በተደነገገው መሠረት ሊያከናውን ይገባል።

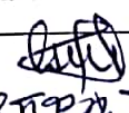
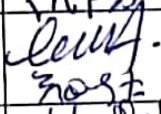
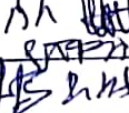
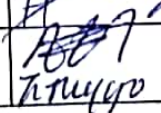
አንቀጽ አርባ ዘጠኝ
የሌሎች ህጎች ተፈጻሚነት

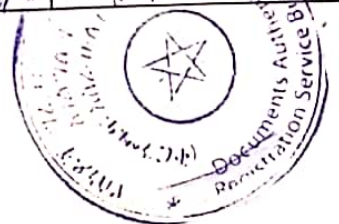
በዚህ መመሥረቻ ጽሑፍ ውስጥ ያልተሸፈኑ ጉዳዮችን በሚመለከት የኢትዮጵያ ንግድ ህግ፣ እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ እንዲሁም ሌሎች የሀገሪቷ ህጎች ተፈጻሚነት አላቸው።

አንቀጽ ሀምሳ
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

1. የባለ አክሲዮኖች አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ በማንኛውም ጊዜ በመመስረቻ ጽሁፉ ላይ ማሻሻያ ሊያደርግ ይችላል።
2. በአማርኛ እና በእንግሊዘኛ ቋንቋዎች በተዘጋጀው መመስረቻ ጽሁፍ አተረጓጎም ላይ መጣረስ ሲያጋጥም የአማርኛ ሰነድ ተፈጻሚነት አለው።
3. ይህ መመስረቻ ጽሁፍ በባለ አክሲዮኖች ከጸደቀ በኋላ እና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ስለተከከለኛነቱ ተረጋግጦ በሰነዶች ማረጋገጫ እና ምዝገባ ጽ/ቤት ከመተዘገበበት ቀን አንስቶ ተፈጻሚነት አለው።

ይህ የማህበሩ መመሥረቻ ጽሑፍ ዛሬ ሰኔ 10 ቀን 2014 ዓ.ም አዲስ አበባ ከተማ ኢትዮጵያ በማህበሩ የቦርድ አባላት ተፈርጟል።

ቁጥር	የባለአክሲዮኑ ስም	ፊርማ	ቀን
1.	አቶ የሸዋስ ሸባባው ሞላ		5/4/2015
2.	አቶ እውነቱ አበራ ተስፋሚካኤል		5/4/2015
3.	ወ/ሮ ሀይወት የማነ ወ/ጊዮርጊስ		5/4/2015
4.	አቶ ደስታ አስማማው አመረ		5/4/2015
5.	አቶ አብርሃም ተሾመ አገዘ		5/4/2015

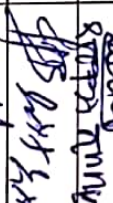
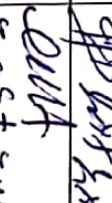
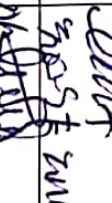
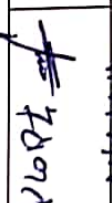


አዲስ ፔይ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ አ.ማ
የመጀመሪያ የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ
የተሳታፊዎች አቲንዳንስ መቆጣጠሪያ ቅጽ

ጠቅላላ ጉባኤው የተደረገበት ቦታ፣ ቀንና ሰዓት

- ቦታ፡ ብሩሃዌ ሆቴል 6ኛ ፎቅ የመስተጠቢያ አዳራሽ
- ቀን፡ ሰኔ 10 ቀን 2014
- ሰዓት፡ ከ 9:00 ሰዓት እስከ 11:00 ሰዓት



ቁጥር	የባለአክሲዮኑ ስም	ዜግነት	አድራሻ				የአክሲዮን ብዛት	የድምጽ ብዛት	ስብሰባው ላይ የተገኙበት ሁኔታ	ፊርማ
			ከተማ/ክልል	ከተማ/ክ/ከተማ	ወረዳ	የቤት ቁጥር				
1	የሸዋስ ሺበበው ሞላ	ኢትዮጵያዊ	አዲስ አበባ	ቦሌ	08	አዲስ	20,000	20,000	በራስ	
2	ደስታ አስማማው አመረ	ኢትዮጵያዊ	አዲስ አበባ	ቦሌ	14	5447	2,000	2,000	በራስ	
3	እውነቱ አበራ ተስፋ ሚካኤል	ኢትዮጵያዊ	አዲስ አበባ	ከ/ቀ	11	1529	2,000	2,000	በራስ	
4	ህይወት የማነ ወልደ ጊዮርጊስ	ኢትዮጵያዊ	አዲስ አበባ	ቦሌ	08	አዲስ	20,000	20,000	በወኪል	
5	ትዕግስት ገዛሽኝ ተፈራ	ኢትዮጵያዊ	አዲስ አበባ	ኢትዮጵያ	08	የከ/8/10 /ቦ1/18/3	2,000	2,000	በራስ	



6	መኪያስ ታምራት ደመቀ	ኢትዮጵያዊ	አዲስ አበባ	ጉላሌ	04	645	500	500	በራስ	<i>[Signature]</i>
7	አብርሃም ተሾመ አገዝ	ኢትዮጵያዊ	አዲስ አበባ	ቦሌ	5	አዲስ	1,000	1,000	በራስ	<i>[Signature]</i>
8	ረድኤት ጽጌብርሃን የማነ	ኢትዮጵያዊ	አዲስ አበባ	ቦሌ	12	አዲስ	1,000	1,000	በራስ	<i>[Signature]</i>
9	ብሩክ ገብረየስ አርፈቶ	ኢትዮጵያዊ	አዲስ አበባ	ቦሌ	08	735	500	500	በራስ	<i>[Signature]</i>
10	ዳንኤል ሺበበው ሞላ	ኢትዮጵያዊ	አዲስ አበባ	ቦሌ	9	አዲስ	1,000	1,000	በራስ	<i>[Signature]</i>

የአዲስ ፔይ ፋይናንሽል ቴክኖሎጂ አ.ማ የመጀመሪያ የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ የተሳታፈዎት አቴንዳንስ መቆጣጠሪያ ቅጽ ያረጋገጠው የጸሃፊ

ስም እና ፊርማ:-

ስም: ይዘተ አህማዳሪ

ፊርማ: *[Signature]*

ቀን: _____



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



የሰነድ ማረጋገጫና ምዝገባ አገልግሎት
ቅ/12 ጽ/ቤት አ/አ

ፊራማው በጽ/ቤቱ ቀርቦው ተርፈዋል።
ቁጥር 12/889/40/20

10 - 04 - 20

[Handwritten signature]

ሰነድ በቀለ ወርቅ
የሰነድ ማረጋገጫ
ወ መዝገብ ቢሮ



የሰነድ ማረጋገጫና
ምዝገባ አገልግሎት

አዲስ አበባ (የተርፎ) አስራ ሦስት ል.ቀ.

የቱምብር ተረፋ ማረጋገጫ ማህተም

የተከፈለበት ምዝገባ _____
የገንዘብ ልክ ብር _____ 1975
በፊ.ደ.ል _____
ወያኔ ብር _____ የሰነድ ማረጋገጫ ቢሮ
የሰነድ ቁጥር _____ 972736
10/4/20
የቱምብር ተረፋ ማረጋገጫ ማህተም
ስም _____
ፊርማ _____